

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5866/2545

วัดมังกรกมลาวาส  
นางอาบ๊วย แซ่อ้อ โดยนายศุภชาญ สิทธิ  
เดชกุลศิลป์

โจทก์

ผู้เข้าเป็นคู่  
ความแทน

ป.พ.พ. มาตรา 564

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (5), มาตรา 18, มาตรา 42, มาตรา 142 (5), มาตรา 226 (2),  
มาตรา 180

ศาลมีคำสั่งให้ ศ. เป็นคู่ความแทนจำเลย ศ. ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวอ้างว่าส่งหมายเรียกให้แก่ตนไม่ชอบ ศาลมีคำสั่งยกคำร้องเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาและมีได้เป็นคำสั่งที่ไม่รับหรือคืนคำคู่ความตามมาตรา 18 เมื่อจำเลยมิได้โต้แย้งไว้ตามมาตรา 226 (2) จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์

การขอแก้ไขคำให้การให้ทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในกรณีที่ไม่มีกรชี้สองสถาน เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ก่อนนั้น หรือเป็นการขอแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย การที่จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การหลังจากโจทก์สืบพยานไปแล้ว 1 ปาก จำเลยจึงไม่มีสิทธิกระทำได้โดยไม่ต้องพิเคราะห์ว่าโจทก์จะเสียเปรียบหรือไม่

สัญญาเช่าระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าจะเป็นสัญญาธรรมดาหรือสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา ก็เป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญา มิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารเลขที่ ๔๗ ตรอกอิศรางูภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายและค่าภาษีโรงเรือนรวม ๒๗๙,๖๐๐ บาท กับค่าเสียหายเป็นรายเดือน เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอาคารที่เช่า

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาจำเลยถึงแก่ความตาย โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกนายเทิดศักดิ์ สิทธิเดชกุลศิลป์ ทายาทเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมานายเทิดศักดิ์ถึงแก่ความตาย โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกนายศุภชาญ สิทธิเดชกุลศิลป์ ทายาทอีกคนหนึ่งเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากอาคารเลขที่ ๔๗ ตรอกอิศรางูภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พร้อมส่งมอบอาคารคืนให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ จนกว่าจำเลยจะขนย้ายและส่งมอบอาคารคืนแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ค่าขออื่นให้ยก

## จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ ๓,๐๐๐ บาท  
แทนโจทก์

## จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของ ศ. ที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้ ศ. เป็นคู่ความแทนจำเลยเป็นคำสั่งในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นและมีได้เป็นคำสั่งที่ไม่รับหรือคืนคำคู่ความตามมาตรา ๑๘ หากจำเลยเห็นว่าศาลชั้นต้นสั่งไม่ชอบอย่างไรก็ชอบที่จะโต้แย้งคำสั่งนั้นไว้เพื่อจะใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อไปตามมาตรา ๒๒๖ (๒) เมื่อจำเลยมิได้โต้แย้งไว้ จำเลยจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

การขอแก้ไขคำให้การจะต้องทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันในกรณีที่ไม่มี การชี้สองสถาน เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ก่อนนั้น หรือเป็นการขอแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การหลังจากโจทก์สืบพยานไปแล้ว ๑ ปาก จึงไม่มีสิทธิจะทำได้โดยไม่ต้องพิเคราะห์ว่าโจทก์จะเสียเปรียบหรือไม่

ส่วนกรณีสัญญาเช่าระหว่างจำเลยกับกรมการศาสนาจะเป็นสัญญาเช่าธรรมดาหรือสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาเป็นเรื่องระหว่างจำเลยกับกรมการศาสนา มิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โจทก์จะมีอำนาจฟ้อง

จำเลยหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าจำเลยโต้แย้งสิทธิของโจทก์หรือไม่ การขอแก้ไขคำให้การ  
ของจำเลยจึงไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลชั้นต้นสั่ง  
ยกคำร้องของจำเลยนั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น...

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา ๑,๕๐๐ บาท แทนโจทก์

(ปัญญา ถนอมรอด-สุเทพ เจตนาการณ์กุล-วรรณถ ภูมิถาวร)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์

ศาลอุทธรณ์ - นางทัศนีย์ ธรรมเกณท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ